SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TEMA 3

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: EL MUNICIPIO: LOS ELEMENTOS DEL MUNICIPIO: TERRITORIO, POBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE REGIMEN COMÚN: ÓRGANOS NECESARIOS Y ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS. RÉGIMEN DE SESIONES.

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



3.1. EL MUNICIPIO

El municipio constituye la entidad local primaria e insustituible de la organización territorial del Estado, erigiéndose en el cauce más inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos y en el soporte orgánico para la prestación de los servicios públicos de mayor proximidad.

Desde el punto de vista dogmático y constitucional, su régimen jurídico se cimenta en los siguientes preceptos de la Carta Magna de 1978:

- **Artículo 137 CE:** Reconoce al municipio como elemento integrante de la organización territorial del Estado, junto a la provincia y a las Comunidades Autónomas, garantizándole autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
- **Artículo 140 CE:** Garantiza de forma expresa la autonomía municipal y le dota de personalidad jurídica plena. Encomienda su gobierno y administración a sus respectivos **Ayuntamientos** —integrados por Alcaldes y Concejales— y fija las bases del régimen electoral local (elección de Concejales por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; y elección del Alcalde por los Concejales o por los vecinos). Asimismo, difiere a la ley la regulación de las condiciones para la procedencia del régimen especial de Concejo Abierto.

En el plano de la legislación ordinaria de carácter básico —dictada al amparo de la competencia exclusiva estatal consagrada en el artículo 149.1.18ª CE—, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), define al municipio en su artículo 1.1 como una entidad básica de la organización territorial del Estado que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de sus correspondientes colectividades. Esta naturaleza es reiterada por el artículo 11.1 LRBRL, al calificarlo como entidad local básica dotada de personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Asimismo, el municipio actúa como el módulo de cimentación de la arquitectura territorial superior: la provincia viene definida en el artículo 31.1 LRBRL como la agrupación de municipios; y la entidad municipal sirve de base para la constitución de organizaciones insulares (Cabildos y Consejos), supramunicipales (Comarcas, Áreas Metropolitanas) o de carácter asociativo y funcional (Mancomunidades y Consorcios).

Al artículo 11.2 LRBRL, son elementos constitutivos del municipio **el territorio, la población y la organización.** La concurrencia simultánea e indisoluble de estos tres presupuestos es lo que dota de existencia jurídica a la corporación municipal.

3.2. LOS ELEMENTOS DEL MUNICIPIO:

Como se ha indicado anteriormente, el artículo 11.2 LRBRL, son elementos constitutivos del municipio el territorio, la población y la organización.

- **El territorio:** También denominado término municipal, es el espacio geográfico en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.
- **La población:** El conjunto de personas (vecinos) que residen inscritos en el padrón municipal de ese territorio.
- **La organización:** El conjunto de órganos de gobierno y administración (como el Ayuntamiento, el Alcalde y los Concejales) que gestionan el municipio.

3.2.1. TERRITORIO

El territorio constituye uno de los tres elementos esenciales e indispensables de la entidad municipal, conjuntamente con la población y la organización propia. Desde la perspectiva jurídica básica, el artículo 12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), define el término municipal como el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias, estableciendo además con carácter imperativo que cada municipio debe pertenecer a una sola provincia. Como regla general, la configuración del término municipal responde al principio de continuidad territorial, si bien el ordenamiento local vigente respeta y mantiene aquellas situaciones de discontinuidad territorial que se hallen previamente reconocidas de forma histórica.

Respecto a la delimitación originaria de los términos municipales, se trata de una actividad administrativa pretérita que quedó formalmente consumada en el siglo XIX. En la actualidad, cuando surgen disputas o controversias territoriales entre distintos Ayuntamientos, la fijación de los límites se encauza a través del procedimiento administrativo de **deslinde**, cuya competencia varía según la extensión geográfica del conflicto.

En el caso de deslindes entre municipios situados dentro de una misma Comunidad Autónoma, la competencia exclusiva corresponde a esta última en virtud del artículo 148.1.2ª de la Constitución Española, previo cumplimiento del requisito de su asunción estatutaria. La tramitación procedimental de estos expedientes se rige por la legislación autonómica propia o, en su defecto, por los artículos 17 a 25 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDT). Bajo el esquema reglamentario, se nombra una comisión por cada municipio afectado; si se alcanza un acuerdo sobre la divisoria, se levanta un acta conjunta y se procede al amojonamiento o colocación de hitos. Si por el contrario existe disconformidad, cada comisión redacta su propia acta motivada aportando la documentación y justificantes de sus pretensiones. La resolución definitiva recae en la Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente.

Por otra parte, cuando la cuestión de deslinde afecta a municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas, el artículo 50.3 de la LBRL asigna su resolución a la Administración General del Estado, siendo preceptivos el informe del Instituto Geográfico Nacional, la audiencia a los municipios afectados y a las Comunidades Autónomas respectivas, y el dictamen del Consejo de Estado.

3.2.1.1. Alteraciones de términos municipales: distribución competencial y régimen jurídico básico

Las modificaciones en la demarcación de los municipios —que comprenden los procesos de creación, supresión, fusión, incorporación y segregación— se estructuran sobre un reparto constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. De acuerdo con el artículo 148.1.2ª de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas ostentan la competencia sobre las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio, atribución asumida con carácter exclusivo en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Por su parte, el artículo 149.1.18ª de la Constitución,

en conexión con los artículos 137 y 140, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen local. En ejercicio de este título básico, al Estado le corresponde fijar el modelo municipal común en relación con sus tres elementos esenciales (territorio, población y organización), regulando tanto las bases del procedimiento administrativo de alteración como los requisitos cuantitativos y cualitativos mínimos a los que deben sujetarse las CCAA, quedando igualmente habilitado para incentivar la fusión de municipios.

En el ámbito reglamentario estatal, el artículo 3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, clasifica las alteraciones territoriales en cuatro modalidades específicas: la incorporación de uno o más municipios a otros limítrofes, la fusión de dos o más municipios limítrofes, la segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otro independiente, y la segregación parcial para su agregación a otro municipio limítrofe. Sin embargo, la articulación de estas figuras regulada en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial (RPDT) plantea serias dificultades de articulación normativa. Dado que los artículos 3 a 8 del RPDT detallan los supuestos habilitantes y los artículos 9 a 15 agotan la tramitación procedimental y documental, dicha regulación excede el alcance de lo estrictamente básico, permitiendo que las Comunidades Autónomas regulen la materia de forma diferente en ejercicio de sus competencias. De hecho, parte de la doctrina considera que la aplicación del RPDT con carácter supletorio incurre en inconstitucionalidad sobrevenida conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 de la Constitución.

Por todo ello, el núcleo normativo de obligado cumplimiento en todo el Estado viene determinado por el **artículo 13 de la LBRL**:

- **Régimen general y garantías procedimentales (Art. 13.1 LBRL):** Establece que la creación o supresión de municipios y la alteración de términos se regirán por la ley autonómica sobre **régimen** local, fijando la prohibición absoluta de que la alteración suponga la modificación de los límites provinciales. Procedimentalmente, exige en todo caso la audiencia de los municipios interesados, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente, el informe de la Administración que ejerza la tutela financiera y la dación de conocimiento simultánea a la Administración General del Estado.

- **Requisitos para la creación de nuevos municipios (Art. 13.2 LBRL):** Condiciona la segregación o creación de nuevas entidades a que se realicen sobre la base de núcleos de población **territorialmente** diferenciados, que cuenten con al menos 4.000 habitantes, que el municipio resultante sea financieramente sostenible, que disponga de recursos suficientes para el ejercicio de **sus** competencias y que no se produzca una disminución en la calidad de los servicios que se venían prestando.

- **Fomento estatal de fusiones (Art. 13.3 LBRL):** Habilita al Estado a articular medidas de fomento de la **fusión** municipal fundadas en criterios geográficos, sociales, económicos o culturales para potenciar la capacidad de gestión local.
- **Efectos y pervivencia de las fusiones (Art. 13.4 LBRL):** Impone que el municipio constituido por fusión mantenga una pervivencia mínima ininterrumpida de 10 años, regulando las normas de carácter económico-financiero, tributario, representativo y organizativo del nuevo ente.
- **Coordinación de la integración de servicios (Art. 13.5 LBRL):** Asigna a las Diputaciones **Provinciales** (o entidades equivalentes), en colaboración con la Comunidad Autónoma, la tarea de coordinar y supervisar la integración efectiva de los servicios municipales tras la fusión.
- **Mayorías para los convenios de fusión (Art. 13.6 LBRL):** Flexibiliza la adopción de acuerdos exigiendo **únicamente** la mayoría simple del Pleno de cada corporación para la aprobación del convenio de fusión, aplicándose esa misma mayoría simple a los acuerdos del artículo 47.2 de la LBRL siempre que traigan causa directa de dicho proceso de fusión.

3.2.2. POBLACIÓN

Población y el Padrón de habitantes: régimen jurídico y configuración legal

El marco constitucional de la administración local se fundamenta en el artículo 137 de la Constitución Española (CE), el cual establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. A su vez, el artículo 140 de la CE garantiza de forma expresa la autonomía de los municipios y les reconoce personalidad jurídica plena. Dicho precepto atribuye su gobierno y administración a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales, disponiendo que estos últimos serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, mientras que los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o directamente por los vecinos, encomendando a la ley la regulación del régimen de concejo abierto.

En desarrollo de estos principios y al amparo de la competencia exclusiva estatal sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas configurada en el artículo 149.1.18ª de la CE, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), define en su artículo 1.1 al Municipio como la entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de sus colectividades. Esta consideración se reitera en el artículo 11.1 de la LBRL, añadiendo su artículo 11.2 que los elementos constitutivos de la institución municipal son el territorio, la población y la organización, cuya concurrencia simultánea resulta imprescindible para su existencia.

La población municipal se encuentra regulada en los artículos 15 a 18 de la LBRL, articulándose reglamentariamente en los artículos 53 y siguientes del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDT). De conformidad con

el artículo 15 de la LBRL, toda persona que viva en España está legalmente obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. En aquellos supuestos en que una persona habite en varios municipios, la norma impone el deber de inscribirse únicamente en aquel en el que permanezca durante más tiempo al año, quedando tajantemente prohibida la inscripción simultánea en más de un término municipal. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal integra la población del municipio y otorga la condición de vecino, la cual se adquiere de forma automática desde el mismo momento de la inscripción padronal.

Por su parte, el artículo 16 de la LBRL define el Padrón municipal como el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio, cuyos datos constituyen prueba fehaciente de la residencia en el término municipal y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones de dichos datos expedidas por la administración local ostentan el carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. La efectividad de la inscripción se mantiene mientras subsista el hecho motivador, contemplándose una regla especial de caducidad y renovación periódica cada dos años para las inscripciones de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración que no pertenezcan a un Estado miembro de la Unión Europea, al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados con régimen equiparado por convenio internacional. El vencimiento del plazo bienal sin renovación constituye causa legal para acordar la caducidad de la inscripción, la cual puede declararse por la administración sin necesidad de trámite de audiencia previa al interesado.

El contenido obligatorio mínimo de la inscripción padronal abarca el nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, número de documento nacional de identidad o documento identificativo correspondiente, certificado o título escolar o académico, y cuantos otros datos resulten necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el pleno respeto a los derechos fundamentales constitucionales. Con carácter voluntario, el interesado podrá designar representantes a efectos padronales y aportar un número de teléfono de contacto. Los datos del Padrón están protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, pudiendo cederse a otras Administraciones públicas sin consentimiento previo únicamente cuando sean necesarios para el ejercicio de sus competencias y el domicilio sea un dato relevante, o bien para la elaboración de estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico.

Gestión, competencia e instrumentos de coordinación del Padrón Municipal

La distribución de competencias en materia padronal se contempla en el artículo 17 de la LBRL, asignando al Ayuntamiento la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal, tareas que deben ejecutarse conforme a la legislación estatal y mediante la utilización de medios informáticos interconectados con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para garantizar la actualización continua, los organismos de la Administración General del Estado remiten periódicamente a los municipios la información sobre variaciones de datos obligatorios. Asimismo, las Comunidades Autónomas uniprovinciales, las Diputaciones Provinciales, las Diputaciones Forales, los Cabildos y los Consejos Insulares prestan apoyo técnico y económico a los municipios de su ámbito y asumen obligatoriamente la gestión

informatizada de los padrones de aquellos ayuntamientos que carezcan de capacidad económica y de gestión para mantener los datos automatizados en tiempo real con el INE.

Los Ayuntamientos están obligados a efectuar las operaciones oportunas para mantener sus padrones actualizados de forma concordante con la realidad. Ante la inactividad municipal, el INE, previo informe del Consejo de Empadronamiento, puede requerir formalmente al Ayuntamiento fijando las omisiones detectadas; si el requerimiento es rechazado o desatendido, la Administración General del Estado puede acudir al mecanismo de ejecución sustitutoria previsto en el artículo 60 de la LBRL, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales procedentes. La remisión de datos en tiempo real al INE permite la coordinación interadministrativa, la subsanación de duplicidades y errores, y sirve de base para la confección del Censo Electoral y la elaboración de las cifras oficiales de población. Corresponde en exclusiva al Presidente del INE resolver las discrepancias entre Administraciones en materia de empadronamiento y elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles para su aprobación.

Como órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales se adscribe el Consejo de Empadronamiento, presidido por el Presidente del INE e integrado por representantes estatales y locales. Funciona en Pleno y en Comisión, disponiendo en cada provincia de una Sección Provincial bajo la presidencia del Delegado del INE. A las Secciones Provinciales les corresponde la función de proponer de forma vinculante la resolución de discrepancias padronales y las cifras oficiales de población, así como elevar propuestas no vinculantes sobre las instrucciones técnicas de gestión.

En este mismo ámbito, la Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, confecciona el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Las personas inscritas en el PERE tienen la consideración de vecinos del municipio español indicado en su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, sin que en ningún caso computen como población integrante del municipio. Finalmente, la operativa diaria y casuística de la gestión padronal se encauza mediante las Instrucciones Técnicas emitidas conjuntamente por la Presidencia del INE y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, a propuesta del Consejo de Empadronamiento.

El estatuto de los vecinos y los derechos de los extranjeros

El estatuto del vecino comprende el conjunto sistemático de derechos y deberes jurídicos que corresponden a las personas por el hecho de adquirir la vecindad administrativa. De acuerdo con el artículo 18.1 de la LBRL, integran el catálogo de derechos y deberes vecinales los siguientes aspectos:

- Ser elector y elegible en los términos fijados por la legislación electoral aplicable.
- Participar en la gestión municipal conforme a las leyes y cuando la colaboración voluntaria sea requerida por los órganos de gobierno locales.
- Utilizar los servicios públicos municipales y acceder a los aprovechamientos comunales con arreglo a las normas reglamentarias de aplicación.

- Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas al sostenimiento de las competencias municipales.
- Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación con todos los expedientes y documentación local, según lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución.
- Pedir la realización de consultas populares en los términos y supuestos contemplados en la ley.
- Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público cuando este constituya una competencia municipal propia de carácter obligatorio.
- Ejercer la iniciativa popular regulada en el artículo 70 bis de la LBRL.
- Cualesquiera otros derechos y deberes consagrados expresamente en las leyes.

En lo relativo al estatus de los ciudadanos extranjeros, el artículo 18.2 de la LBRL precisa de forma tajante que la inscripción de un extranjero en el Padrón municipal no constituye prueba de su residencia legal en España ni le otorga derechos adicionales a los contemplados en la legislación general, especialmente en materia de extranjería. No obstante, los extranjeros empadronados gozan de los derechos reconocidos a los vecinos por la legislación básica de régimen local y por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (LOEx).

Respecto a los derechos políticos, el artículo 13.2 de la CE reserva la titularidad de los derechos de participación política del artículo 23 CE a los españoles, permitiendo únicamente atribuir a extranjeros el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales atendiendo a criterios de reciprocidad mediante tratado o ley. Este precepto fue objeto de la primera reforma constitucional en 1992 tras la firma del Tratado de Maastricht para incluir el término «y pasivo». En concordancia, el artículo 6 de la LO 4/2000 consagra que los extranjeros residentes en España podrán ejercer el derecho de sufragio en los comicios municipales en las condiciones previstas en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.

Por último, en relación con las competencias municipales en materia educativa previstas en el artículo 25.2.n) de la LBRL, el artículo 9 de la LOEx reconoce un amplio derecho a la educación para los extranjeros. Los menores de dieciséis años ostentan el derecho y el deber a la educación básica, gratuita y obligatoria, mientras que los menores de dieciocho años tienen derecho a la enseñanza posobligatoria, obtención de titulaciones y acceso al sistema público de becas en igualdad de condiciones que los españoles, conservando el derecho hasta fin de curso si alcanzan la mayoría de edad durante su desarrollo. Asimismo, los extranjeros mayores de dieciocho años tienen reconocido el derecho a acceder a las etapas educativas posobligatorias, la obtención de títulos académicos y la concesión de becas públicas en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales.

3.2.3. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE REGIMEN COMÚN: ÓRGANOS NECESARIOS Y ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS.

La organización municipal en el ordenamiento jurídico español se rige por un concurso normativo de carácter bifronte, integrado por la Constitución Española, la legislación básica

del Estado, la normativa autonómica sobre régimen local y los propios reglamentos de las entidades locales. La competencia para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas corresponde con carácter exclusivo al Estado al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, habiéndose dictado bajo dicho título la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). Asimismo, el marco regulador se completa con las leyes de las Comunidades Autónomas dictadas en desarrollo de sus competencias locales y con el ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización reconocida a los propios municipios en el artículo 4.1 de la LBRL.

Desde el punto de vista constitucional, el funcionamiento y la estructura de la Administración municipal deben adecuarse plenamente a los principios generales del artículo 103.1 de la Constitución, actuando con objetividad al servicio de los intereses generales con sometimiento a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, bajo un pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. A su vez, el artículo 137 de la Carta Magna consagra la organización territorial del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, dotando a todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Por su parte, el artículo 140 de la Constitución garantiza la autonomía municipal, reconoce a los municipios personalidad jurídica plena y atribuye su gobierno y administración a sus respectivos Ayuntamientos, constituidos por los Alcaldes y los Concejales.

En desarrollo directo de estos preceptos, los artículos 1.1 y 11.1 de la LBRL definen al Municipio como la entidad local básica de la organización territorial del Estado, dotada de personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, constituida como cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos para la gestión autónoma de los intereses de su colectividad. Asimismo, el artículo 11.2 de la LBRL señala expresamente que la organización es uno de los tres elementos constitutivos del municipio, juntamente con la población y el territorio. La regulación básica de la organización en el régimen común se contempla en los artículos 19 a 24 de la LBRL, distinguiendo entre órganos necesarios y complementarios, sin que de esta clasificación se derive formalmente su condición de preceptivos.

1. Los órganos municipales necesarios y complementarios en el régimen común

En el sistema ordinario o común de organización local, el gobierno y la administración del municipio corresponden al Ayuntamiento, integrado de forma preceptiva por el Alcalde y los Concejales según lo dispuesto en el artículo 19 de la LBRL. Los Concejales son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, mientras que la elección del Alcalde por los concejales o por los vecinos se regula por la legislación electoral general. En desarrollo de esta previsión constitucional y legal, el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que la elección del Alcalde se realiza en la misma sesión constitutiva de la Corporación entre los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta del voto de los concejales es proclamado electo; de no alcanzarse dicha mayoría, resulta proclamado Alcalde el concejal que encabece la candidatura con mayor número de votos populares, resolviéndose los empates mediante sorteo.

La tipología y distribución de los órganos municipales en el régimen común se disciplina en el artículo 20.1 de la LBRL de la siguiente forma:

- Órganos necesarios de existencia obligatoria en todos los Ayuntamientos: El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno integran la estructura básica indispensable de cualquier municipio.
- Junta de Gobierno Local: Existe de forma obligatoria en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes. En los municipios de población inferior, su creación procederá cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno municipal.
- Comisiones Informativas (órganos de estudio, informe, consulta y seguimiento): Existen en los municipios de más de 5.000 habitantes y en aquellos de menor población que cuenten con Junta de Gobierno Local, salvo que la legislación autonómica establezca otra fórmula organizativa. Tienen por objeto dictaminar previamente los asuntos que hayan de someterse al Pleno, así como realizar el seguimiento de la gestión del Alcalde, de la Junta de Gobierno Local y de los concejales delegados, garantizándose la participación proporcional de todos los grupos políticos de la corporación.
- Comisión Especial de Cuentas: Su existencia es preceptiva en la totalidad de los municipios españoles conforme a la estructura del artículo 116 de la LBRL.
- Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones: Existe obligatoriamente en los municipios del Título X y en aquellos otros en los que el Pleno así lo acuerde por mayoría absoluta o lo prevea su reglamento orgánico.

Por su parte, la organización municipal complementaria puede establecerse tanto por las leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas de conformidad con el artículo 20.2 de la LBRL, como por los propios municipios en sus reglamentos orgánicos al amparo del artículo 20.3 de la LBRL. Asimismo, el artículo 24 de la LBRL faculta al Pleno para crear órganos territoriales de gestión desconcentrada para facilitar la participación ciudadana y optimizar la gestión local, atendiendo a las características del asentamiento de la población y salvaguardando la unidad de gobierno.

Aprofundizando en la estructura orgánica básica del municipio, el marco atribucional de los principales órganos de régimen común se configura del siguiente modo:

El Alcalde

Como órgano unipersonal que ostenta la presidencia de la Corporación y la jefatura del poder ejecutivo municipal, sus competencias se encuentran detalladas en el artículo 21 de la LBRL. Dichas atribuciones se dividen legalmente en delegables e indelegables:

- Competencias delegables: Representar al Ayuntamiento; dirigir e inspeccionar las obras y servicios municipales; la gestión económica conforme al Presupuesto; aprobar la Oferta de Empleo Público; la jefatura de la Policía Municipal; sancionar infracciones de ordenanzas o desobediencia; aprobar proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación; otorgar licencias; ordenar la publicación y ejecución de acuerdos; y el ejercicio de la competencia residual.

- Competencias indelegables: Dirigir el gobierno y la administración municipal; convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local; dictar bandos; la jefatura superior de todo el personal; la aprobación de instrumentos de planeamiento no reservados al Pleno; el ejercicio de acciones judiciales y administrativas; la iniciativa de declaración de lesividad; adoptar medidas necesarias en caso de catástrofe o infortunio público; y la separación del servicio de funcionarios o despido del personal laboral.

El Pleno

Presidido por el Alcalde e integrado por la totalidad de los concejales, constituye el órgano colegiado de representación política y debate. Sus atribuciones vienen prefijadas en el artículo 22 de la LBRL y en el artículo 23 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (TRRL):

- Atribuciones delegables (en el Alcalde o en la Junta de Gobierno Local): El ejercicio de acciones judiciales y la defensa jurídica de la corporación en materias de competencia plenaria; la declaración de lesividad de actos municipales; la concertación de operaciones de crédito cuyo importe acumulado en el ejercicio supere el 10% de los recursos ordinarios (salvo las de tesorería que superen el 15% de ingresos corrientes); y la aprobación de proyectos de obras y servicios cuando ostente la competencia para su contratación y no figuren previstos en el presupuesto.

- Atribuciones indelegables: El control y la fiscalización de los órganos de gobierno; la participación en organizaciones supramunicipales; la alteración del término municipal, capitalidad o denominación; la creación de órganos desconcentrados; la aprobación inicial del planeamiento general; la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas; la determinación de los recursos tributarios propios; las formas de gestión de servicios; la aceptación de delegaciones competenciales; la aprobación de plantillas, RPT y retribuciones complementarias; la aprobación y modificación presupuestaria; la aprobación de cuentas generales; la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público; y los acuerdos que requieran mayoría cualificada.

La Junta de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde

La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno según el artículo 23.1 de la LBRL. Le corresponde la asistencia permanente al Alcalde, así como el ejercicio de las atribuciones delegadas por este o por el Pleno y las asignadas directamente por las leyes de conformidad con el artículo 23.2 de la LBRL. Por su parte, los Tenientes de Alcalde son designados y removidos libremente por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local (o entre los concejales donde aquella no exista) para sustituirle en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad en el orden de su nombramiento.

La Comisión Especial de Cuentas

Regulada en el artículo 116 de la LBRL, constituye un órgano necesario en todos los municipios cuyo cometido específico es examinar e informar las cuentas anuales de la

Corporación antes del 1 de junio de cada año. Su composición responde al principio de representación proporcional de los distintos grupos políticos con presencia en el Pleno.

2. El Concejo Abierto y otros regímenes especiales

El régimen del Concejo Abierto constituye una modalidad singular de gobierno y administración local caracterizada por la democracia directa, consagrada en el artículo 140 de la Constitución Española y regulada en los artículos 29 y 30 de la LBRL. Su funcionamiento sustituye la organización corporativa ordinaria por una asamblea vecinal.

De acuerdo con el artículo 29 de la LBRL, funcionan obligatoriamente o pueden constituirse en Concejo Abierto dos categorías de municipios:

1. Aquellos municipios que tradicional y voluntariamente vinieran disfrutando de este singular régimen asociativo de gobierno.
2. Aquellos municipios en los que, por su localización geográfica, la mejor gestión de sus intereses u otras circunstancias concurrentes, resulte aconsejable su implantación. En este segundo supuesto, la constitución requiere la petición previa de la mayoría de los vecinos, un acuerdo favorable adoptado por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y la posterior aprobación por la Comunidad Autónoma correspondiente.

En los municipios sometidos a este régimen, el gobierno y la administración corresponden al Alcalde y a la Asamblea Vecinal de la que forman parte todos los electores del municipio. Su funcionamiento se ajusta a los usos, costumbres y tradiciones locales, actuando con carácter supletorio la LBRL y las leyes de las Comunidades Autónomas. Asimismo, el artículo 29 de la LBRL contempla dos reglas especiales: por un lado, faculta a los alcaldes de municipios con menos de 100 residentes a convocar a sus vecinos en Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia, siendo obligatorio someterse al criterio de la asamblea; por otro lado, permite a los municipios previamente obligados por ley mantener dicho régimen si así lo acuerdan por unanimidad sus tres miembros electos y la mayoría de los vecinos tras la sesión constitutiva.

Junto al Concejo Abierto, el artículo 30 de la LBRL prevé la posibilidad de que la legislación autonómica establezca regímenes especiales para municipios pequeños o de carácter rural, así como para aquellos con peculiaridades histórico-artísticas, turísticas, industriales o mineras. Igualmente, deben citarse los regímenes de carta consagrados en las Leyes 22/2006 y 1/2006 para las ciudades de Madrid y Barcelona, así como el régimen especial de los Municipios de Gran Población regulado en el Título X de la LBRL.

3. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los Municipios de Gran Población

El régimen especial de los Municipios de Gran Población (MGP) se encuentra regulado en el Título X de la LBRL, resultando de aplicación supletoria las normas del régimen común en todo lo no previsto en dicho título según establece el artículo 19.3 de la LBRL. De conformidad con el artículo 121 de la LBRL, el ámbito subjetivo de este régimen abarca obligatoriamente a los municipios con más de 250.000 habitantes y a las capitales de provincia con población superior a 175.000 habitantes. Asimismo, pueden acogerse a él las capitales provinciales, autonómicas o sedes institucionales, y los municipios de más de 75.000 habitantes que

reúnan circunstancias especiales, siempre que así lo decida la Asamblea Legislativa autonómica a iniciativa del respectivo Ayuntamiento.

El régimen orgánico y funcional en los municipios de gran población presenta marcadas peculiaridades organizativas que alteran el equilibrio atribucional clásico:

- El Pleno: Regulado en el artículo 122 de la LBRL, cuenta con la figura del Secretario General del Pleno y se articula internamente a través de Comisiones integradas por miembros de los grupos políticos de forma proporcional. El Pleno puede delegar en estas comisiones la aprobación de reglamentos, ordenanzas, formas de gestión de servicios y la defensa jurídica. Asimismo, según el artículo 124, el Alcalde puede delegar la convocatoria y presidencia de las sesiones plenarias en un concejal.
- La Junta de Gobierno Local: A diferencia del régimen común, ostenta competencias ejecutivas propias y directas reconocidas en el artículo 127 de la LBRL, tales como la concesión de licencias, aprobación de la Oferta de Empleo Público, aprobación de la RPT, retribuciones del personal, despido de personal laboral, separación del servicio de funcionarios, y aprobación de los proyectos de ordenanzas y de presupuestos. Ello implica un marcado adelgazamiento de las funciones administrativas del Pleno y de las competencias ejecutivas del Alcalde.
- Estructura directiva (Art. 130 LBRL): Introduce la distinción entre órganos superiores (Alcalde y miembros de la Junta de Gobierno) y órganos directivos. Tienen la consideración de órganos directivos los coordinadores generales, directores generales, el titular de la Asesoría Jurídica, el Secretario General del Pleno y el Interventor General Municipal. Sus titulares son nombrados y cesados libremente por la Junta de Gobierno Local entre funcionarios de carrera con titulación superior. Además, el Alcalde puede delegarles la resolución de procedimientos como la revisión de oficio de sus propios actos.
- Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones: Asume carácter estrictamente preceptivo en todos los municipios sometidos al Título X de la LBRL.
- Desconcentración y participación ciudadana: Resulta obligatoria la creación de Distritos como órganos territoriales de gestión desconcentrada conforme al artículo 128 de la LBRL, así como la constitución del Consejo Social del Municipio regulado en el artículo 131 de la LBRL como órgano consultivo de participación económica y social, correspondiendo al Pleno su reglamentación.

4. RÉGIMEN DE SESIONES

Las sesiones constituyen los actos formales y solemnes que celebran los órganos colegiados para debatir y adoptar acuerdos, configurándose como un elemento esencial del procedimiento administrativo a través del cual se forma la voluntad del órgano local y se salvaguarda el derecho al ejercicio del cargo público (*ius in officium*) de los miembros corporativos. El régimen jurídico de las sesiones de los órganos de gobierno local se encuentra disciplinado de forma básica en los artículos 46 a 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), así como en los preceptos de carácter básico contenidos entre los artículos 46 y 60 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (TRRL),

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, dictados al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española (CE), que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. En desarrollo de esta legislación básica estatal, las sesiones se rigen por la normativa autonómica en materia de régimen local.

Asimismo, en el ámbito estatal de carácter supletorio se integran los artículos 77 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, cuya posición ordinamental es objeto de debate doctrinal pero cuya aplicación rige en todo aquello que no contradiga ni reitere la normativa básica o autonómica. Desde la perspectiva constitucional, el artículo 137 de la CE establece la organización territorial del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, garantizando el artículo 140 de la CE la autonomía e institucionalización de los municipios mediante sus Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. En el ejercicio de la potestad normativa y de autoorganización reconocida en el artículo 4.1 de la LBRL, las Entidades Locales pueden aprobar su propio Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para completar el régimen procedimental de sus órganos colegiados. Conviene destacar con carácter general que el régimen de sesiones de los órganos de gobierno local queda expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), en virtud de su Disposición Adicional Vigésima Primera.

1. Convocatoria, desarrollo, quórum y régimen de adopción de acuerdos

De conformidad con el artículo 46.1 de la LBRL, los órganos colegiados locales funcionan mediante **sesiones ordinarias** de periodicidad preestablecida y **sesiones extraordinarias**, las cuales pueden revestir además el carácter de **urgentes**. Respecto del Pleno municipal, el artículo 46.2 de la LBRL fija unos intervalos mínimos imperativos para la celebración de las sesiones ordinarias en función de la escala de población:

- Una sesión ordinaria como mínimo **cada mes** en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales.
- Una sesión ordinaria como mínimo **cada dos meses** en los municipios con población comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes.
- Una sesión ordinaria como mínimo **cada tres meses** en los municipios de hasta 5.000 habitantes.

Por su parte, la sesión extraordinaria del Pleno se celebra cuando así lo decida el Alcalde o Presidente, o bien cuando lo solicite al menos la **cuarta parte (1/4) del número legal de miembros** de la Corporación, sin que ningún concejal pueda suscribir más de tres solicitudes al año. En este último supuesto, la celebración de la sesión no puede demorarse por más de quince días hábiles desde su solicitud, sin que el asunto pueda incorporarse al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario inespecífico salvo autorización expresa de los solicitantes. La convocatoria debe realizarse dentro de los cuatro días siguientes a la solicitud ex artículo 48.1 del TRRL; si el Alcalde no efectúa la convocatoria en dicho plazo, la sesión queda **automáticamente convocada para el décimo día hábil siguiente** a las 12:00 horas, debiendo ser notificada por el Secretario al día siguiente. En esta sesión autoconvocada, si ausente el Alcalde o su sustituto

legal, el Pleno se constituye válidamente con el quórum ordinario y queda presidido por el concejal de mayor edad.

Como regla general, la convocatoria del Pleno debe notificarse con al menos **dos días hábiles de antelación**, salvo en las sesiones extraordinarias y urgentes, cuya previa declaración de urgencia debe ser ratificada por el propio Pleno. La competencia para convocar y fijar el orden del día corresponde en exclusiva al Alcalde en los municipios de régimen común conforme al artículo 21.1 de la LBRL. En las sesiones extraordinarias, la convocatoria debe circunscribir estrictamente los asuntos objeto de deliberación y acuerdo, prohibiéndose el tratamiento de materias no incluidas salvo previa declaración de urgencia. En este sentido, los artículos 48.2 y 51 del TRRL sancionan con la **nulidad de pleno derecho** los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos ajenos a la convocatoria, así como los adoptados en sesiones ordinarias no incluidos en el orden del día, salvo que se efectúe una previa declaración de urgencia aprobada por la mayoría absoluta contemplada en el artículo 47.3 de la LBRL. La documentación íntegra de los expedientes del orden del día debe estar a disposición de los concejales en la Secretaría General desde el mismo día de la convocatoria.

Para la constitución válida del Pleno se requiere la asistencia de **un tercio del número legal de sus miembros**, que en ningún caso podrá ser inferior a tres, debiendo mantenerse dicho quórum durante todo el desarrollo de la sesión. Asimismo, resulta imperativa la presencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan. Durante el desarrollo de las sesiones ordinarias, la parte destinada al control y fiscalización de los demás órganos de gobierno debe mantener sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva, garantizando la participación de todos los grupos políticos mediante ruegos, preguntas y mociones.

En situaciones excepcionales de fuerza mayor, grave riesgo colectivo o catástrofes públicas que impidan o dificulten de forma desproporcionada el régimen presencial, el artículo 46.3 de la LBRL faculta al Alcalde o Presidente para acordar la **constitución, celebración de sesiones y adopción de acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos**. Para la validez de estas sesiones electrónicas es requisito indispensable que los miembros participantes se encuentren dentro del territorio español, que quede acreditada su identidad, que se asegure la comunicación bidireccional en tiempo real mediante audio/videoconferencia u otros medios tecnológicos seguros, y que se garantice el carácter público o secreto de las sesiones según corresponda legalmente.

En relación con el régimen de adopción de acuerdos, el artículo 47.1 de la LBRL consagra como regla general la **mayoría simple** de los miembros presentes, entendiéndose por tal el supuesto en que los votos afirmativos superan a los negativos. La votación es ordinaria salvo que el Pleno acuerde la votación nominal. La ausencia de un miembro una vez iniciada la deliberación de un asunto equivale formalmente a una abstención; en caso de empate, se repite la votación y, de persistir la igualdad, decide el voto de calidad del Alcalde o Presidente.

Por excepción, el artículo 47.2 de la LBRL exige el voto favorable de la **mayoría absoluta del número legal de miembros** de la Corporación para acuerdos de especial relevancia, entre los que destacan:

- Creación, supresión y alteración de términos municipales, así como la delimitación del término municipal.

- Alteración del nombre y de la capitalidad del municipio, o la adopción y modificación de su bandera, escudo o enseña.
- Aprobación y modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM).
- Creación, modificación o disolución de mancomunidades y organizaciones asociativas, y la aprobación de sus estatutos.
- Transferencia de funciones a otras Administraciones y aceptación de delegaciones no impuestas por ley.
- Cesión del aprovechamiento de bienes comunales y concesiones de bienes o servicios por más de cinco años que excedan del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto.
- Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio.
- Operaciones financieras de crédito que superen el 10% de los recursos ordinarios presupuestarios o las previstas en el artículo 177.5 del TRLHL.
- Tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento general urbanístico.
- Enajenación o alteración de la calificación jurídica de bienes demaniales o comunales que excedan del 20% de los recursos ordinarios.

Por otra parte, según el artículo 54 del TRRL y el Real Decreto 128/2018, es preceptivo el **informe previo del** Secretario (y de la Intervención en su caso) en los asuntos que requieran mayoría cualificada, cuando lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio de los concejales con antelación suficiente, debiendo señalar la legalidad aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos proyectados.

2. Especialidades del ROF y de otros órganos colegiados

En aplicación supletoria del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), destacan diversas reglas procedimentales de interés operativo. El artículo 90 del ROF establece que, si no se alcanza el quórum de constitución en primera convocatoria, el Pleno queda válidamente constituido en **segunda convocatoria** a la misma hora dos días después. Asimismo, el artículo 38 del ROF impone al Alcalde la obligación de convocar el denominado Pleno de organización dentro de los treinta días siguientes a la sesión constitutiva de la Corporación para acordar la periodicidad de las sesiones plenarias y fijar la composición de las Comisiones Informativas.

En la dinámica del debate plenario, el artículo 91 del ROF prevé que las sesiones comiencen con la aprobación del acta de la sesión anterior, donde únicamente cabe rectificar meros errores materiales o de hecho sin alterar el fondo de los acuerdos. Finalizado el orden del día en sesiones ordinarias, cabe introducir asuntos por razones de urgencia no incluidos previamente, previa justificación y votación del Pleno. Los artículos 94 y 95 del ROF facultan al Presidente para llamar a la cuestión y al orden a los miembros corporativos, pudiendo ordenar la expulsión del salón del concejal tras tres llamadas al orden en la misma sesión.

A efectos de la tramitación de expedientes, el artículo 97 del ROF define la terminología procedimental básica:

- **Dictamen:** Propuesta sometida al Pleno tras el estudio previo del expediente por la Comisión Informativa.
- **Proposición:** Propuesta sometida al Pleno sobre un asunto del orden del día no dictaminado por la Comisión Informativa por razones de urgencia.
- **Moción:** Propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno por un concejal tras el orden del día.
- **Voto particular:** Propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro de la Comisión Informativa.
- **Enmienda:** Propuesta de modificación presentada por escrito antes de iniciarse la deliberación del asunto.
- **Ruegos y Preguntas:** Formulaciones dirigidas a los órganos de gobierno; los ruegos no se votan y las preguntas se responden ordinariamente en la sesión siguiente.

En relación con el acto de votación, los artículos 98 a 101 del ROF distinguen entre votaciones ordinarias (signos de asentimiento o disentimiento), nominales (llamamiento por orden alfabético finalizando en el Presidente, respondiendo «sí», «no» o «me abstengo») y secretas (emisión del voto mediante papeleta en urna).

En cuanto a otros órganos colegiados municipales, la **Junta de Gobierno Local** debe reunirse con carácter ordinario al menos cada quince días salvo previsión reglamentaria distinta; sus sesiones no son públicas y su convocatoria requiere una antelación mínima de 24 horas. En las **Comisiones Informativas**, el artículo 137 del ROF exige preceptivamente la presencia del titular de la Intervención en las sesiones que celebre la Comisión Informativa de Hacienda.

3. Las actas municipales y el Libro de Actas

Las actas son documentos administrativos que revisten la naturaleza de certificaciones públicas extendidas por el Secretario para dar fe de lo sucedido y acordado en el seno de los órganos colegiados. Conforme al artículo 50 del TRRL, el acta de cada sesión debe consignar como contenido mínimo obligatorio la fecha y hora de inicio y finalización, los nombres del Presidente y asistentes, los asuntos tratados, el resultado de los votos y el texto de los acuerdos adoptados, debiendo recoger de forma sucinta las opiniones emitidas en las sesiones plenarias.

El **Libro de Actas** se configura en el artículo 52 del TRRL como un instrumento público solemne. Todas sus hojas deben figurar debidamente foliadas, con la rúbrica del Presidente y el sello de la Corporación, estableciéndose con carácter categórico la **invalidez jurídica de aquellos acuerdos que no se hallen reflejados en el correspondiente Libro de Actas**.

De acuerdo con el artículo 3.2 del Real Decreto 128/2018, corresponde en exclusiva al Secretario de la Corporación la función de fe pública, que comprende asistir a las sesiones, levantar acta, transcribirla al Libro de Actas —en papel o soporte electrónico— y proceder a su publicación en la sede electrónica municipal conforme a la legislación sobre protección de datos. El acta debe ser autorizada con la firma del Secretario y contar con el visto bueno del Alcalde. Cuando el Libro de Actas se gestione mediante soporte electrónico, el Secretario tiene la obligación legal ineludible de redactar e imprimir un **extracto en papel** que recoja el lugar, fecha y hora de la sesión, el carácter de la misma, los miembros asistentes y excusados, el contenido literal de los acuerdos alcanzados y la síntesis de las intervenciones y sentido de los votos.

Por último, los artículos 203 y 206 del ROF precisan las garantías de custodia y la emisión de certificaciones:

- El Secretario es el custodio responsable de los Libros de Actas en la Casa Consistorial, quedando prohibida su salida del edificio municipal bajo ningún pretexto, incluso a requerimiento de autoridades judiciales o administrativas.
- El Secretario puede expedir certificaciones o testimonios de los acuerdos aprobados a solicitud de las autoridades o interesados.
- Se contempla la facultad de expedir certificaciones de los acuerdos con anterioridad a la aprobación formal del acta de la sesión en que se adoptaron, siempre que se haga constar expresamente la salvedad y a reserva de los términos definitivos que resulten de la posterior aprobación del acta.

SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO